Módulo 4 · Contenido visual, sonoro y audiovisual · Caso de aplicación

Voz sintética y consentimiento (disputa Scarlett Johansson – OpenAI, 2024)

Temas que trabaja: Audio y música

› 1. Contexto

OpenAI es la empresa que desarrolla ChatGPT. Desde septiembre de 2023, ChatGPT tiene un modo de voz: le hablas y te responde con una voz sintética. Al comienzo había cinco voces para elegir, llamadas Breeze, Cove, Ember, Juniper y Sky, y cada una salió de la grabación de un actor o una actriz de doblaje (OpenAI, 2024).

Scarlett Johansson es una actriz estadounidense que en la película «Her» hizo la voz de un sistema de inteligencia artificial. En mayo de 2024, OpenAI presentó una versión nueva de su modo de voz, y amigos, familiares y público de la actriz notaron que Sky se parecía mucho a ella (TechCrunch, 2024). Seis días después de la presentación, OpenAI dejó de usar Sky (OpenAI, 2024).

El caso te sirve porque la voz es parte de la identidad de una persona. La voz se protege por la vida privada y los datos personales, y que para usarla o imitarla se necesita consentimiento. Aquí verás una disputa real sobre una voz que no era una copia, según la empresa, pero que se parecía, según la actriz. No hubo juicio: fue una discusión pública que terminó con una decisión de la empresa.

Hay dos versiones de los hechos: la de OpenAI, publicada en su propio sitio, y la de la actriz, en una declaración que la prensa publicó completa. Las dos se presentan con su fecha. No sabemos si la voz fue una imitación, y este caso no lo decide.

› 2. Qué pasó

Según OpenAI, la elección de las voces tomó cinco meses. A comienzos de 2023 definió con directores de casting qué buscaba, y el 10 de mayo de 2023 abrió una convocatoria que recibió más de 400 postulaciones en menos de una semana (OpenAI, 2024). Quedaron 14 y luego

límites y sus riesgos antes de que aceptara, y que les paga por sobre las mejores tarifas del mercado mientras se usen sus voces (OpenAI, 2024). Grabó en junio y julio de 2023 y lanzó las voces el 25 de septiembre (OpenAI, 2024).

Antes de ese lanzamiento, el 11 de septiembre de 2023, el director ejecutivo de OpenAI ofreció a la actriz ser una sexta voz (OpenAI, 2024; TechCrunch, 2024). Ella rechazó una semana después, por razones personales (OpenAI, 2024). El 10 de mayo de 2024 él volvió a contactar a su equipo para que lo reconsiderara, y el 13 de mayo OpenAI presentó GPT-4o con su nueva voz (OpenAI, 2024). Tras la presentación, el director ejecutivo publicó en X una sola palabra: «her» (TechCrunch, 2024).

Desde el 15 de mayo, el equipo de la actriz conversó con OpenAI sobre Sky, y sus abogados enviaron dos cartas pidiendo que la empresa explicara cómo la había creado (TechCrunch, 2024). El 19 de mayo, OpenAI dejó de usar Sky y publicó cómo había elegido las voces (OpenAI, 2024). Su postura es que las voces de IA no deben imitar a propósito la de una celebridad y que Sky es la voz natural de otra actriz profesional, cuyo nombre no revela por privacidad (OpenAI, 2024). El director ejecutivo agregó que esa actriz se eligió antes de contactar a Johansson, que pausaron Sky por respeto a ella y que lamenta no haber comunicado mejor (OpenAI, 2024).

El 20 de mayo, la actriz publicó su declaración. Cuenta que había rechazado la oferta, que amigos, familia y público notaron el parecido y que se sintió conmocionada y enojada, porque ni sus cercanos notaban la diferencia (TechCrunch, 2024). Dice que la publicación «her» parecía insinuar un parecido buscado, y que fue por medio de sus abogados que OpenAI accedió a retirar la voz (TechCrunch, 2024). Termina pidiendo transparencia y leyes que protejan los derechos de las personas, en un tiempo de ultrafalsos (TechCrunch, 2024).

El 22 de mayo, OpenAI agregó a su publicación la cronología de los contactos con la actriz (OpenAI, 2024). Las fuentes consultadas no informan una demanda judicial.

› 3. Análisis guiado

1. Según OpenAI, a cada actor se le explicó la tecnología, sus límites y sus riesgos antes de aceptar, y se le paga mientras se use su voz. Con las condiciones del consentimiento (libre, específico, inequívoco e informado), ¿cuáles aparecen en lo que describe la empresa? ¿Qué te faltaría saber para estar seguro?
2. OpenAI dice que Sky es otra actriz con su propia voz; la actriz dice que se parecía tanto que sus cercanos no notaban la diferencia. ¿Por qué el derecho de autor no resuelve esta discusión? ¿Qué derecho de la persona está en juego?
3. El director ejecutivo publicó «her» tras la presentación. ¿Por qué esa publicación pesó en cómo la actriz y el público interpretaron la voz, aunque la empresa diga que no hubo intención? ¿Qué aprendes sobre cómo presentas tu propia pieza?
4. Imagina que una empresa chilena quiere una voz sintética «parecida» a la de una locutora conocida. Con lo que sabes sobre la ley chilena de datos personales, ¿qué tipo de dato es la voz cuando sirve para identificar a alguien? ¿Qué necesitaría la empresa antes de clonarla o imitarla? Responde como orientación general, no como asesoría legal.
5. OpenAI pausó la voz mientras conversaba con el equipo de la actriz. Si alguien te dice que tu locución suena como él o ella, ¿qué harías primero? Ordena tu respuesta con la lista de verificación de uso de audio que armaste en el módulo.
6. Compara tres opciones para la locución de tu pieza: una voz de la biblioteca de la

elegirías y qué consentimiento o condición de uso tendrías que verificar en cada una?

› 4. Aplicación a tu proyecto

En el Hito 4 tu pieza puede llevar una locución. Esta actividad te prepara para elegir la voz con cuidado y dejar constancia de los permisos, con la transparencia que pedía la actriz. El producto es una decisión de voz con su respaldo: una tabla y un mensaje breve.

1. Escribe en una línea qué dirá la locución, para quién de tu trabajo es y dónde se escuchará.
2. Haz una tabla con tres filas (voz de biblioteca, voz diseñada y voz de una persona real, la tuya o la de una colega) y anota para cada una la herramienta, el plan y la condición de uso que encontraste.
3. Marca la opción que usarás y explica en dos líneas por qué calza con el uso.
4. Si usas una voz real que no es la tuya, redacta el mensaje con que pedirás su consentimiento: qué harás con su voz, en qué pieza, dónde se escuchará y por cuánto tiempo. Si usas tu propia voz, anótalo.
5. Escribe la línea que pondrás en los créditos, por ejemplo «Voz sintética generada con [herramienta]».
6. Copia la decisión al campo de consentimientos y licencias de tu ficha de uso ético.

No uses voces de menores de edad ni imites a personas conocidas, ni siquiera en broma.

› 5. Lo que entregas y cómo se evalúa

Instrucción general

Este caso es una **práctica evaluada**: lleva nota y la revisa el facilitador. Súbelo como tarea en el aula, en un documento de texto o en PDF, con dos partes:

1. Tus respuestas a las preguntas del análisis guiado, numeradas y en pocas líneas cada una, apoyadas en lo que cuenta el caso.
2. El producto que pide la aplicación a tu proyecto.

Trabaja con copias sin datos personales ni confidenciales. El facilitador revisa tu entrega con la rúbrica de abajo y te deja la nota y su retroalimentación en la misma tarea, en un plazo de hasta 72 horas hábiles. Después, comparte en el foro de casos del módulo tu respuesta a la pregunta para conversar.

Rúbrica

Criterio	Peso	Logrado (100 %)	Parcial (60 %)	No logrado (0 %)
Análisis guiado fundamentado en el caso	30 %	Responde todas las preguntas del análisis y cada respuesta se apoya en hechos del caso y en lo visto en el módulo.	Responde la mayoría de las preguntas, o algunas respuestas son generales y no usan los hechos del caso.	Responde menos de la mitad de las preguntas o sus respuestas no se relacionan con el caso.
Uso de lo aprendido en el módulo	25 %	Aplica con precisión los conceptos y técnicas del módulo y distingue lo que informa la fuente de lo que es su propia interpretación.	Usa lo visto en el módulo con algún error, o mezcla los hechos del caso con su interpretación.	No usa lo visto en el módulo o lo usa con errores graves.
Aplicación a su proyecto	25 %	Entrega completo el producto que pide la aplicación, con una situación de su propio cargo y una conclusión que dice qué cambió o qué decidió.	El producto está incompleto o la conclusión es general.	No entrega el producto de la aplicación.
Cuidado de los datos y ética	10 %	Trabaja con copias sin datos personales ni confidenciales y respeta las condiciones de uso de las herramientas.	Los datos personales están cambiados, pero queda algún dato interno que convenía quitar.	La entrega contiene datos personales o confidenciales reales.
Comunicación	10 %	Escribe en forma clara, breve y ordenada, con los puntos numerados como en el caso.	Se entiende, pero cuesta seguir el orden o es muy extensa.	Es confusa o desordenada.

La práctica evaluada se aprueba con 60 % o más.

› 6. Para el foro de casos

La actriz pidió transparencia y leyes que protejan la identidad de las personas, y la empresa dijo que nunca quiso imitarla. Si tu empresa te pidiera grabar tu voz para crear una voz sintética, ¿qué condiciones pedirías antes de aceptar? Comparte dos y comenta las de un compañero o compañera.

› Referencias bibliográficas

OpenAI. (2024, 19 de mayo). *How the voices for ChatGPT were chosen*. https://openai.com/index/how-the-voices-for-chatgpt-were-chosen/

TechCrunch. (2024, 20 de mayo). *Scarlett Johansson says that OpenAI approached her to use her voice*. https://techcrunch.com/2024/05/20/scarlett-johansson-says-that-openai-approached-her-to-use-her-voice/